Zwischen

- nachstehend Arbeitgeber genannt -

und

- nachstehend Mitarbeiter genannt -

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen.

Die in diesem Vertragstext verwendete Bezeichnung „Mitarbeiter“ sowie sonstige Personenbezeichnungen erfolgen geschlechtsunabhängig. Sie werden ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwendet.

1 Inhalt / Inbezugnahme von Tarifverträgen

(1) Der Arbeitgeber überlässt als Personaldienstleistungsunternehmen seinen Kunden Mitarbeiter im Rahmen der

Mit Vertragsbeginn wird der Mitarbeiter als Zeitarbeitnehmer für den Arbeitgeber tätig. Der Mitarbeiter wird an wechselnden Einsatzstellen bei Kunden und bei wechselnden Kunden eingesetzt. Der Einsatz bei einem Kunden erfolgt vorübergehend. Der Arbeitgeber informiert den Mitarbeiter vor jeder Überlassung darüber, dass er als Zeitarbeitnehmer tätig wird. Der Mitarbeiter kann auch im Rahmen von Werk- oder Dienstverträgen eingesetzt werden.
(2) Die Rechte und Pflichten der Arbeitsvertragsparteien bestimmen sich nach den Tarifverträgen in der jeweils gültigen Fassung, die der Arbeitgeberverband iGZ mit einer oder mehreren der Gewerkschaften IG BCE, NGG, IG Metall, GEW, ver.di, IG Bau, GdP, EVG abgeschlossen hat oder zukünftig abschließen wird. Die Tarifverträge liegen zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen aus. Es finden dabei nicht sämtliche vom iGZ abgeschlossenen Tarifverträge gleichzeitig auf das Arbeitsverhältnis Anwendung, sondern nur die einschlägigen Tarifverträge nach der in den Absätzen 3 bis 5 genannten Maßgabe.
(3) Es finden jeweils diejenigen der in Absatz 2 genannten Tarifverträge Anwendung, an denen die Gewerkschaft, aus deren Satzung sich die Zuständigkeit für den zugewiesenen Kundenbetrieb ergibt, als Vertragspartei beteiligt ist. Soweit nach dem Vorstehenden die satzungsgemäße Zuständigkeit mehrerer Gewerkschaften begründet ist, finden die Tarifverträge mit derjenigen in Absatz 2 genannten zuständigen Gewerkschaft Anwendung, die im Verhältnis zu der oder den anderen zuständigen Gewerkschaft /Gewerkschaften in Absatz 2 zuerst genannt wird.
(4) Bis zum Beginn des ersten Einsatzes finden diejenigen mit dem iGZ abgeschlossenen Tarifverträge Anwendung, an denen ver.di als Vertragspartei beteiligt ist. Ab Beginn des ersten Einsatzes gelten diejenigen nach Maßgabe des Absatzes 3 ermittelten Tarifverträge so lange, bis ein anderer Einsatz beginnt.
(5) Soweit der Mitarbeiter an einen Kundenbetrieb überlassen wird, für den sich keine satzungsgemäße Zuständigkeit für den jeweiligen Kundenbetrieb ergibt, finden diejenigen mit dem iGZ abgeschlossenen Tarifverträge Anwendung, an denen ver.di als Vertragspartei beteiligt ist.

2 Beginn / Probezeit / Dauer

(1) Das Arbeitsverhältnis beginnt am
Es ist eine Probezeit von gemäß § 2.2. Manteltarifvertrag iGZ mit den dort genannten Kündigungsfristen vereinbart. Probezeiten und Kündigungsfristen gelten gleichermaßen bei einer Befristung dieses Arbeitsverhältnisses. Erscheint der Mitarbeiter am ersten Arbeitstag nicht und benachrichtigt den Arbeitgeber nicht unverzüglich über die

Verhinderung am ersten Arbeitstag, so gilt das Arbeitsverhältnis als nicht zustande gekommen (§ 2.1. Manteltarifvertrag iGZ).

(2) Die Vertragsparteien vereinbaren, dass

- das Arbeitsverhältnis gemäß § 14 Absatz 2 TzBfG befristet (reguläre Befristung) wird.
- ~~das Arbeitsverhältnis gemäß § 14 Absatz 2a Teilzeit- und Befristungsgesetz befristet (bis zu 4 Jahre nach Neugründung eines Unternehmens) wird. Es endet am _____. Der Mitarbeiter bestätigt, dass zu keinem Zeitpunkt vor Beginn dieses Arbeitsverhältnisses bereits ein Arbeitsverhältnis zwischen den Vertragsparteien bestanden hat.~~
- ~~das Arbeitsverhältnis gemäß § 14 Absatz 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz befristet (Befristung älterer Mitarbeiter (ab 52 Jahre), wenn vor Arbeitsbeginn mindestens vier Monate beschäftigungslos) wird. Es endet am _____.~~
- ~~das Arbeitsverhältnis gemäß § 14 Absatz 1 Satz 2 Nr. __ Teilzeit- und Befristungsgesetz für die Dauer _____~~
- ~~[z.B. Nr. 3: Vertretung eines erkrankten Zeitarbeitnehmers des Arbeitgebers] befristet (Befristung mit Sachgrund) wird. Das Arbeitsverhältnis endet mit Erreichung des Zwecks, frühestens aber 14 Tage nach Mitteilung der Zweckerreichung durch den Arbeitgeber, ohne dass es einer Kündigung bedarf.~~
- ~~das Arbeitsverhältnis auf Wunsch des Mitarbeiters [z.B. Studium] nach § 14 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 Teilzeit- und Befristungsgesetz befristet wird. Es endet am _____. Die Gründe für die gewünschte Befristung sind der beigefügten Erklärung des Mitarbeiters zu entnehmen.~~

3 Tätigkeit / Pflichten des Mitarbeiters

(1) Der Mitarbeiter wird entsprechend der Tätigkeit im Kundenbetrieb eingestellt als
Dem Mitarbeiter obliegen z.B. folgenden Tätigkeiten:

Aus der Einsatzanweisung vor Beginn des Einsatzes in einem Kundenbetrieb können sich abweichende oder ergänzende Tätigkeiten ergeben.

(2) Der Mitarbeiter wird an verschiedenen Einsatzorten im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bei Kundenbetrieben beschäftigt. Er ist bei Bedarf auch zur Arbeitsleistung an Einsatzorten außerhalb des Kundenbetriebes verpflichtet. Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Mitarbeiter jederzeit vom Kundeneinsatz abzuberufen und anderweitig einzusetzen.
(3) Dem Mitarbeiter können auch interne Tätigkeiten im Betrieb des Arbeitgebers zugewiesen werden (kein Drittpersonaleinsatz). Eine Verringerung des Vergütungsanspruchs tritt dadurch nicht ein. Die Zuweisung von internen Tätigkeiten darf einen ununterbrochenen Zeitraum von vier Wochen nicht überschreiten.
(4) Der Mitarbeiter hat sich die geleisteten Arbeitsstunden pro Kunde und Kalenderwoche vom Kunden bestätigen zu lassen. Der Nachweis kann über eine elektronische Arbeitszeiterfassung beim Kunden oder über die vom Arbeitgeber ausgehändigten Tätigkeitsnachweise erfolgen. Die unterschriebenen Tätigkeitsnachweise oder der Auszug der elektronisch erfassten Arbeitsstunden sind umgehend, jeweils wöchentlich beim Arbeitgeber einzureichen.

4 Arbeitszeit / Mehrarbeit / Arbeitszeitkonto

(1) Es wird auf die Regelungen zur Arbeitszeit in § 3.1. Manteltarifvertrag iGZ verwiesen.

- Der Mitarbeiter arbeitet in Vollzeit. Die Vertragsparteien vereinbaren eine individuelle regelmäßige Arbeitszeit pro Monat gemäß § 3.1.2. Manteltarifvertrag iGZ, die sich nach der Anzahl der Arbeitstage richtet.
- ~~Der Mitarbeiter arbeitet in Teilzeit. Die Vertragsparteien vereinbaren eine individuelle regelmäßige monatliche Arbeitszeit gemäß § 3.1.1. Manteltarifvertrag iGZ von _____ Stunden.~~
- ~~Der Mitarbeiter arbeitet in Teilzeit. Die Vertragsparteien vereinbaren eine individuelle regelmäßige Arbeitszeit pro Monat gemäß § 3.1.2. Manteltarifvertrag iGZ, die sich nach der Anzahl der Arbeitstage richtet. Die Arbeitszeit beträgt in Monaten mit 20 Arbeitstagen ___ Stunden,~~

- ~~in Monaten mit 21 Arbeitstagen ___ Stunden,~~
- ~~in Monaten mit 22 Arbeitstagen ___ Stunden,~~
- ~~in Monaten mit 23 Arbeitstagen ___ Stunden.~~
- ~~Der Mitarbeiter arbeitet in Vollzeit. Die Vertragsparteien vereinbaren eine individuelle regelmäßige monatliche Arbeitszeit gemäß § 3.1.1. Manteltarifvertrag iGZ, die 151,67 Stunden beträgt.~~

(2) Der Mitarbeiter verpflichtet sich im Rahmen des gesetzlich Zulässigen Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.
(3) Der Arbeitgeber richtet für den Mitarbeiter gemäß § 3.2. Manteltarifvertrag iGZ ein Arbeitszeitkonto ein.
(4) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetztes einzuhalten. Nach diesen Vorschriften ist eine Überschreitung der höchstzulässigen täglichen Arbeitszeit von 10 Stunden untersagt. Ebenso darf nach diesen Vorschriften an Sonntage nur in Ausnahmefällen gearbeitet werden. Der Mitarbeiter ist verpflichtet, den Arbeitgeber unverzüglich zu informieren, wenn die Kundenfirma eine über 10 Stunden pro Tag hinausgehende Arbeitszeit sowie die Arbeit an Sonntagen anordnet. Derartige Mehrarbeitsstunden dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Arbeitsgebers geleistet werden. Soweit diese Genehmigung nicht vorliegt, kann dem Arbeitnehmer die Anerkennung der Arbeitsstunde für unzulässig ausgeführte Mehrarbeit verweigert werden.

5 Vergütung und Fälligkeit / Aufwendungsersatz

(1) Der Mitarbeiter wird gemäß §§ 2 Absatz 1, 3 Entgeltrahmentarifvertrag iGZ eingruppiert in die

(2) Der Mitarbeiter erhält ein tarifliches Entgelt (Entgeltgruppe), dessen Höhe sich nach § 2 Entgelttarifvertrag iGZ in Verbindung mit § 4 Entgeltrahmentarifvertrag iGZ bemisst. Es beträgt derzeit € brutto pro Stunde.

Zusätzlich erhält der Arbeitnehmer eine außertarifliche Zulage in Höhe von €/Std., sodass sich sein Bruttolohn/Std. auf € erhöht.

(3) Ein Anspruch auf Branchenzuschläge ergibt sich nach den jeweils geltenden Tarifverträgen über Branchenzuschläge für Arbeitnehmerüberlassungen.
(4) Das tarifliche Entgelt erhält der Mitarbeiter auch für Zeiten, in denen er nicht verliehen ist (Nachweis gemäß § 11 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 AÜG). In diesen Zeiten besteht kein Anspruch auf Branchenzuschlag. Der Mitarbeiter muss montags bis freitags, morgens von 08.00 Uhr bis 09.30 Uhr und nachmittags von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr telefonisch erreichbar sein (höchstens 2 x 1,5 Stunden pro Tag), um sich Einsätze zuweisen zu lassen.
(5) Ein Anspruch auf Zuschläge, die in Abhängigkeit von der Dauer oder der Lage der Arbeitszeit geleistet werden, richtet sich insbesondere nach § 4 Manteltarifvertrag iGZ. Ein Anspruch auf eine einsatzbezogene Zulage richtet sich nach § 5 Entgeltrahmentarifvertrag iGZ, ein Anspruch auf Jahressonderzahlungen nach § 8 Manteltarifvertrag iGZ.
(6) Die Vergütung ist auf ein vom Mitarbeiter anzugebendes Konto zu überweisen. Die Fälligkeit richtet sich nach § 11 Manteltarifvertrag iGZ.

6 Anrechnungsvorbehalt

Über- und außertarifliche Zulagen mindern sich, ohne dass es einer entsprechenden Erklärung des Arbeitgebers bedarf, um den Betrag einer etwaigen zukünftigen oder rückwirkenden Erhöhung des tariflichen Entgelts (insbesondere Anspruch auf einsatzbezogene Zulage, Erhöhung als Ergebnis von Tarifverhandlungen, auch im Falle von Einmalzahlungen, Wechsel des Einsatzgebiets, Anspruch auf Branchenzuschlag, Höhergruppierung). Im Falle einer rückwirkenden Erhöhung des tariflichen Entgelts mindern sich über- und außertarifliche Zulagen rückwirkend auf den Zeitpunkt der Erhöhung.

7 Widerrufsvorbehalt

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren, dass über- und außertarifliche Zulagen als widerrufliche Leistungen des

Arbeitgebers erbracht werden. Das Widerrufsrecht besteht auch für über- und außertarifliche Zulagen, die befristet auf einen bestimmten Einsatz bei einem Kundenunternehmen gezahlt werden. Ein Widerruf entfaltet sofortige Wirkung. Der widerrufliche Teil ist begrenzt auf 24,9% der Gesamtvergütung.
(2) Der Arbeitgeber ist zum Widerruf einer über- und außertariflichen Zulage aus betriebsbedingten Gründen berechtigt. Als Gründe kommen insbesondere starke wirtschaftliche Verluste, unrentabel hohe Betriebskosten, der Wegfall des Interesses, bestimmte Mitarbeitergruppen mit einer über- und außertariflichen Zulage an das Unternehmen zu binden, die Gefährdung der wirtschaftlichen Bestandsfähigkeit des Unternehmens, oder eine Massenentlassung im Sinne von § 17 KSchG in Betracht.
(3) Über- und außertarifliche Zulagen dürfen auch aus verhaltensbedingten Gründen widerrufen werden, wenn der Mitarbeiter mindestens zwei berechtigte Abmahnungen innerhalb von sechs Monaten vor Ausspruch der Widerrufserklärung erhalten hat. Als Widerrufsgründe kommen auch mangelnde Eignung oder eine erhebliche Leistungsminderung in Betracht.

8 Urlaub / Urlaubsentgelt

Es wird auf die Urlaubsregelung in § 6 Manteltarifvertrag iGZ verwiesen. Das Urlaubsentgelt richtet sich nach § 6a Manteltarifvertrag iGZ.

9 Lohnverpfändung und Lohnabtretung

(1) Der Mitarbeiter darf seine Vergütungsansprüche weder verpfänden noch abtreten.
(2) Der Arbeitgeber behält sich vor, nachträglich vertragswidrig vorgenommene Abtretungen oder Verpfändungen zu genehmigen.
(3) Die Kosten, die dem Arbeitgeber durch die
Bearbeitung von Pfändungen, Verpfändungen und Abtretungen der Vergütungsansprüche des Mitarbeiters entstehen, trägt der Mitarbeiter. Diese Kosten werden pauschaliert mit 1 € pro Pfändung, Abtretung und Verpfändung sowie gegebenenfalls zusätzlich 4,- € für jedes Schreiben sowie 1,- € pro Überweisung. Dem Mitarbeiter bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden nicht vorliegt oder wesentlich geringer ist. Bei Nachweis höherer tatsächlicher Kosten ist der Arbeitgeber berechtigt, diese in Ansatz zu bringen. Mit diesen Kosten kann der Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Pfändungsfreigrenzen mit Lohnforderungen aufrechnen.

10 Arbeitsverhinderung / Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

(1) Der Mitarbeiter ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern), möglichst jedoch vor Arbeitsbeginn während der betrieblichen Geschäftszeiten, sowie die voraussichtliche Dauer anzuzeigen. Auf Verlangen sind die Gründe der Arbeitsverhinderung mitzuteilen; dies gilt nicht für den Grund einer Arbeitsunfähigkeit.
(2) Der Mitarbeiter ist verpflichtet, für den ersten Tag einer Arbeitsunfähigkeit am gleichen Tag, bei Unzumutbarkeit spätestens am darauffolgenden Kalendertag (außer arbeitsfreie Sonn- und Feiertage), eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer vorzulegen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, hat der Mitarbeiter umgehend eine neue Bescheinigung vorzulegen.
(3) Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall richtet sich nach § 6a Manteltarifvertrag iGZ.
(4) Im Falle der Erkrankung eigener Kinder besteht gemäß § 5 Manteltarifvertrag IGZ kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung

11 Kurzarbeit

Unbeschadet der Regelungen des § 87 BetrVG darf der Arbeitgeber Kurzarbeit anordnen, wenn und soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeit erfüllt sind; dabei ist eine Ankündigungsfrist von zwei Wochen einzuhalten.

Während der Dauer der Kurzarbeit entfällt der Vergütungsanspruch des Mitarbeiter. Die individuelle regelmäßige Arbeitszeit wird entsprechend der Höhe des Arbeitsausfall gekürzt. Für die Zeiten der Kurzarbeit werden auf den Arbeitszeitkonto weder Plus- noch Minusstunden gebucht.

12 Verschwiegenheitsverpflichtungen

(1) Der Mitarbeiter verpflichtet sich, über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, sowohl während der Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach seiner Beendigung Stillschweigen zu bewahren. Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich nicht auf solche Kenntnisse, die jedermann zugänglich sind oder deren Weitergabe für den Arbeitgeber ersichtlich ohne Nachteil ist. Im Zweifelsfalle sind jedoch technische, kaufmännische und persönliche Vorgänge und Verhältnisse, die dem Mitarbeiter im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bekannt werden, als Unternehmensgeheimnisse zu behandeln. In solchen Fällen ist der Mitarbeiter vor der Offenbarung gegenüber Dritten verpflichtet, eine Weisung der Geschäftsleitung einzuholen, ob eine bestimmte Tatsache vertraulich zu behandeln ist oder nicht. Die Schweigepflicht erstreckt sich auch auf Angelegenheiten anderer Firmen, in denen der Mitarbeiter eingesetzt wird.
2) Über seine Vergütung hat der Mitarbeiter dritten Personen gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt nicht für die Fälle, in denen er gesetzlich berechtigt oder verpflichtet ist, Angaben über sein Einkommen zu machen, wie beispielsweise dem Finanzamt, der Agentur für Arbeit oder einer sonstigen staatlichen Stelle.

13 Nebentätigkeit

Jede Nebentätigkeit, gleichgültig, ob sie entgeltlich oder unentgeltlich ausgeübt wird, bedarf der vorherigen Zustimmung des Arbeitgebers. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Nebentätigkeit die Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben zeitlich nicht oder allenfalls unwesentlich behindert und sonstige berechtigte Interessen des Arbeitgebers nicht beeinträchtigt werden.

14 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

(1) Die Kündigungsfristen richten sich nach § 2.2. Manteltarifvertrag iGZ.
(2) Jede fristlos ausgesprochene außerordentliche Kündigung gilt immer als zugleich hilfsweise ordentlich ausgesprochene Kündigung. Jede nicht die Frist wahrende ordentliche Kündigung gilt immer zugleich als zum nächstzulässigen Termin, der sich nach § 2.2. Manteltarifvertrag iGZ i.V.m. § 622 BGB berechnet, ausgesprochene Kündigung.
(3) Stellt der Arbeitgeber den Mitarbeiter unter den Voraussetzungen des § 3.2.5. Manteltarifvertrag iGZ frei, werden Guthaben aus dem Arbeitszeitkonto vor Urlaubsansprüchen verwendet.

15 Unfallverhütung / Arbeitsschutz

Der Mitarbeiter hat alle der Arbeitssicherheit dienenden Maßnahmen zu unterstützen und die für den jeweiligen Arbeitsplatz geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu befolgen.
Der Mitarbeiter ist verpflichtet, die für die jeweilige Tätigkeit zur Verfügung gestellte erforderliche persönliche Schutzausrüstung zu benutzen.
Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen und Vorschriften sowie die Missachtung von sicherheitstechnischen Regeln können auch für den Mitarbeiter im Einzelfall Bußgelder nach sich ziehen (§ 209 SGB VII).
Bei Betriebs- und Wegeunfällen wird der Mitarbeiter dem Unternehmen unverzüglich eine Unfallmeldung erstatten.

16 Vertragsstrafen

Der Arbeitgeber ist berechtigt eine Vertragsstrafe zu verlangen. Als Vertragsstrafe wird vereinbart
- für den Fall der unterbliebenen oder verspäteten Aufnahme der Arbeit ein Bruttoentgelt für jeden Tag der Zuwiderhandlung. Insgesamt darf die Vertragsstrafe nicht mehr als das in der maßgeblichen Mindestkündigungsfrist

ansonsten zu beanspruchende Arbeitsentgelt betragen.
- für den der vorübergehenden Arbeitsverweigerung ein Bruttoentgelt für jeden Tag der Zuwiderhandlung. Insgesamt darf die Vertragsstrafe nicht mehr als das in der maßgeblichen Mindestkündigungsfrist ansonsten zu beanspruchende Arbeitsentgelt betragen.
- für den Fall der Veranlassung des Unternehmens zur außerordentlichen Kündigung durch vertragswidriges Verhalten ein Bruttomonatsentgelt. Insgesamt darf die Vertragsstrafe nicht mehr als das in der maßgeblichen Mindestkündigungsfrist ansonsten zu beanspruchende Arbeitsentgelt betragen.
- Für den Fall der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Einhaltung der maßgeblichen Mindestkündigungsfrist ein Bruttomonatsentgelt. Ist die Kündigungsfrist kürzer als ein
- Monat, errechnet sich die Vertragsstrafe anteilig wie folgt (Arbeitstage bis zum Ablauf der einzuhaltenden Kündigungsfrist X tägliche Arbeitsstunden X Tarifentgelt).

Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten. Das Recht zur fristlosen Kündigung bleibt unberührt.

17 Schriftformklausel

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen des Vertrages und Nebenabreden, sowie die Änderung dieses Schriftformgebotes bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Der Vorrang der Individualabrede gemäß § 305b BGB bleibt davon unberührt.

18 Vertretungsberechtigung

(1) Auf Arbeitgeberseite sind zur Abgabe aller rechts-erheblichen Erklärungen, die sich auf die Begründung, Durchführung und Beendigung einschließlich der Kündigung des Arbeitsverhältnisses beziehen, der Inhaber/die Geschäftsführer, die Niederlassungsleiter und die Personaldisponenten berechtigt, und zwar jeweils alleinhandelnd.
(2) Den Namen der in Absatz 1 genannten Personen kann der Mitarbeiter auf folgendem Weg in Erfahrung bringen:

-
- Über den Aushang am „Schwarzen Brett“ in dem betreuenden . Der Mitarbeiter muss sich mindestens einmal pro Kalendermonat am „Schwarzen Brett“ informieren.

19 Hinweispflicht des Mitarbeiters

Der Mitarbeiter ist verpflichtet, dem Arbeitgeber

- alle früheren Arbeitgeber anzugeben, bei denen er in den letzten sechs Monaten vor Beginn dieses Arbeitsverhältnisses beschäftigt war,
- alle Kundenunternehmen anzugeben, bei denen er in den letzten vier Monaten vor Beginn dieses Arbeitsverhältnisses als Zeitarbeitnehmer eingesetzt war,
- die Gewährung des Zugangs zu Gemeinschaftseinrichtungen, von Sachzuwendungen oder sonstigen Leistungen von Seiten des Kundenbetriebes anzuzeigen,
- jede Änderung seiner Wohnadresse sowie der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse - insbesondere, wenn neben diesem Beschäftigungsverhältnis ein weiteres (geringfügiges) Arbeitsverhältnis aufgenommen wird - unverzüglich mitzuteilen, und
- jeden angekündigten oder bereits stattfindenden Streik im Kundenbetrieb unverzüglich mitzuteilen.

20 Belehrung über die Mitführungspflicht von Personaldokumenten

Der Mitarbeiter wird darüber informiert, dass bei einem Einsatz in folgenden Branchen:

- Baugewerbe

- Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe
- Personenbeförderungsgewerbe
- Speditions-, Transport- und damit verbundenes Logistikgewerbe
- Schaustellergewerbe
- Unternehmen, die sich am auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen
- Fleischwirtschaft

Eine zwingende Mitführungspflicht von gültigen Personaldokumenten (Personalausweis, Reisepass, Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis) besteht.

21 Datengeheimnis / Datenschutz

(1) Der Mitarbeiter wird auf das Datengeheimnis verpflichtet und auf die Strafbarkeit von Verstößen hingewiesen. Es ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten. Verstöße gegen das Datengeheimnis können nach Artikel 83 Datenschutz-Grundverordnung i.V.m. §§ 41-43 Bundesdatenschutzgesetz mit Bußgeld, Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Die Verschwiegenheitsverpflichtung unter Punkt 11 Absatz 1 wird durch diese Verpflichtung auf das Datengeheimnis nicht berührt. Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.
(2) In einem gesonderten Dokument informiert der Arbeitgeber den Mitarbeiter über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten und klärt ihn über seine Rechte und Pflichten auf.

22 Einzelvertragliche Ausschlussfristen

Es finden keine tariflichen Ausschlussfristen auf dieses Arbeitsverhältnis Anwendung. Stattdessen vereinbaren die Vertragsparteien die nachfolgenden einzelvertraglichen Ausschlussfristen.
(1) Ausschluss von Ansprüchen des Mitarbeiters
a. Ansprüche des Mitarbeiters aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten nach Fälligkeit gegenüber dem Arbeitgeber in Textform zumindest dem Grunde nach geltend gemacht werden. Lehnt der Arbeitgeber die Ansprüche schriftlich ab, verfallen die Ansprüche des Mitarbeiters, wenn sie nicht innerhalb von einer weiteren Ausschlussfrist von drei Monaten ab Zugang der schriftlichen Ablehnung zumindest dem Grunde nach gerichtlich geltend gemacht werden.
b. Diese Ausschlussfristen gelten nicht für Ansprüche des Mitarbeiters, die kraft Gesetzes diesen Ausschlussfristen entzogen sind
c. Ansprüche des Mitarbeiters, die nicht innerhalb dieser Ausschlussfristen geltend gemacht werden, sind ausgeschlossen.
(2) Ausschluss von Ansprüchen des Arbeitgebers
a. Ansprüche des Arbeitgebers aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten nach Fälligkeit schriftlich gegenüber dem Mitarbeiter geltend gemacht werden.
Lehnt der Mitarbeiter die Ansprüche in Textform ab, verfallen die Ansprüche des Arbeitgebers, wenn sie nicht innerhalb von einer weiteren Ausschlussfrist von drei Monaten ab Zugang der in Textform
erklärten Ablehnung gerichtlich geltend gemacht werden.
b. Ansprüche des Arbeitgebers, die nicht innerhalb dieser Ausschlussfristen geltend gemacht werden, sind ausgeschlossen.

23 Salvatorische Klausel

Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht betroffen. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der ersetzten Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt.

_____ _____

(Unterschrift des Arbeitgebers)

Der Mitarbeiter bestätigt durch seine Unterschrift, mit diesem Arbeitsvertrag folgende Unterlagen erhalten zu haben:

- Ein Merkblatt für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer der Bundesagentur für Arbeit
- Ein von dem Unternehmen unterzeichnete gleichlautende Ausfertigung dieses Arbeitsvertrag
- Information über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten
- Verpflichtungserklärung DS-GVO
- Ein Merkblatt – Verhaltenskodex zur Gleichbehandlung
- Eine Grundunterweisung und einen BG Fragebogen in Arbeitssicherheit
- Mitarbeiterinformationen Kurzbeschreibung BEM

_____

Mitarbeiter:

Anlage 1:

Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Der Mitarbeiter wurde darauf verpflichtet, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten. Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung bzw. eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlauben oder eine Verarbeitung dieser Daten vorgeschrieben ist.

Die Grundsätze der DS-GVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO festgelegt und beinhalten im Wesentlichen folgende Verpflichtungen:

Personenbezogene Daten müssen:

1. **auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden;**
2. **für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden;**
3. **dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);**
4. **sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden;**
5. **in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;**
6. **in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“)**

Verstöße gegen diese Verpflichtung können mit Geldbuße und/oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Ein Verstoß kann zugleich eine Verletzung von arbeitsvertraglichen Pflichten oder spezieller Geheimhaltungspflichten darstellen. Auch (zivilrechtliche) Schadenersatzansprüche können sich aus schuldhaften Verstößen gegen diese Verpflichtung ergeben. Ihre sich aus dem Arbeits- bzw. Dienstvertrag oder gesonderten Vereinbarungen ergebende Vertraulichkeitsverpflichtung wird durch diese Erklärung nicht berührt. Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit weiter.

Ich bestätige diese Verpflichtung. Ein Exemplar der Verpflichtung habe ich erhalten.

Mitarbeiter:

Anlage 2:

Unterweisungsnachweis nach § 4 der UVV "Grundsätze der Prävention" (BGV A1) bzw. § 12 Arbeitsschutzgesetz

Vorgesetzte/r: Geschäftsführung, Niederlassungsleitung, Disponenten

Sicherheitsbeauftragter: Niederlassung

Datum der Unterweisung:

Unterweisung vor Aufnahme der Tätigkeit:

Thema: Grundunterweisung Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Mit dieser Unterschrift erklärt der Arbeitnehmer die vom Sicherheitsbeauftragten erfolgte Grundunterweisung im Bereich der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes verstanden zu haben und dementsprechend zu handeln.

_____

Die Grundlage für diese Unterweisung wurde durch den BG Fragebogen zur Arbeitssicherheit schriftlich festgehalten und wird der Personalakte im Original beigefügt.

Nederlassung

_____

Unterschrift (Sicherheitsbeauftragter)

Mitarbeiter:

Anlage 3:

Merkblatt - Verhaltenskodex zur Gleichbehandlung

Die folgenden Verhaltensmaßregeln gelten für die , insbesondere ihre Organe, die Geschäftsleitung und alle Beschäftigten der .

Die und die Beschäftigten der sind verpflichtet, jedwede Benachteiligung aus Gründen der Rasse, wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, wegen der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu unterlassen.

Eine Benachteiligung i. S. des Vorgenannten liegt dann vor, wenn sie unmittelbar oder mittelbar dazu führt, dass der Betroffene eine ungünstigere Behandlung erfährt, als eine andere Person in vergleichbarer Situation erfährt, die nicht das Benachteiligungsmerkmal aufweist. Maßstab für die und ihre Beschäftigten ist es, dass sich der Betroffene aufgrund des Verhaltens benachteiligt fühlen kann. Schon ein solches Verhalten hat zu unterbleiben. Allen Beschäftigten, auf die eines der oben genannten Merkmale zutrifft, ist uneingeschränkt mit Respekt und Achtung zu begegnen und sie sind ohne Ansehung des Vorliegens eines der Merkmale zu behandeln.

Eine Benachteiligung liegt auch dann vor, wenn jedweder Dritte aufgrund eines der genannten Merkmale oder einem damit in Zusammenhang stehenden Aspekt benachteiligt wird. Jede Form der Herabsetzung oder gar Beleidigung, auch wenn sie nicht direkt an den Betroffenen gerichtet ist, hat zu unterbleiben. Selbstverständlich hat insbesondere die sexuelle Belästigung jedweder Dritter zu unterbleiben. Hierzu ist jedes Verhalten zu zählen, dass auch nur potenziell von den Betroffenen als unerwünscht angesehen wird. Insbesondere hat es zu unterbleiben, dass Bilder, Texte oder sonstige gegenständliche Darstellungen sexuellen Inhalts jedwedem Dritten – wenn auch nur visuell – zugänglich gemacht werden.

Ein Verstoß von Beschäftigten gegen das Benachteiligungsverbot stellt eine Verletzung der Pflichten aus dem Arbeitsvertrag dar.

Die und ihre Beschäftigten sind sich einig, dass Verstöße gegen diese Verhaltensmaßregeln zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen für die benachteiligenden Personen führen.

Diese Verhaltensmaßregeln sind Gegenstand des Arbeitsvertrages.

Unterschrift Arbeitgeber

Mitarbeiter:

Anlage 4:

Arbeitsschutz - Merkblatt Lager & Transport

In Fragen der Arbeitssicherheit wenden Sie sich bitte an uns:

Sicherheitsbeauftragte: **Niederlassung**

Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die an Ihrem Arbeitsplatz erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen wie z.B.:



Halten Sie Arbeitsplatz und Arbeitswege in einwandfreiem Zustand. Sauberkeit und Ordnung bringen Ihnen Sicherheit.

Schützen Sie sich vor Unfällen und sorgen Sie stets für ausreichende Beleuchtung, sicheren Griff, guten Stand. Verwenden Sie nur einwandfreie Einrichtungen, Maschinen und Werkzeuge. Tragen Sie keine scharfen und spitzen Werkzeuge in der Kleidung.

Achten Sie auf Ihre Finger, vermeiden Sie Quetsch- und Klemmstellen. Fragen Sie in allen Zweifelsfällen Ihre Vorgesetzten, ehe Sie ich in Gefahr begeben.

Melden Sie alle Unfallquellen oder Störungen an Einrichtungen und Werkzeugen sofort dem Vorgesetzten.

Benutzen Sie stets sichere Leitern, Arbeitsbühnen und Gerüste. Steigen Sie niemals auf Kisten, Stühle, Tische oder andere gefährliche Unterlagen.

Springen Sie auf Fahrzeuge niemals während der Fahrt auf oder ab.

Melden Sie jede Verletzung oder Gesundheitsschaden aus Anlass eines Arbeitsunfalls dem Vorgesetzen oder dem Sicherheitsbeauftragten.

Nehmen Sie vor und während der Arbeitszeit keinen Alkohol oder andere Rauschmittel zu sich und erscheinen Sie nicht

im angetrunkenen oder berauschten Zustand (Restalkohol) an Ihrem Arbeitsplatz.

Tragen Sie bei der Arbeit an Maschinen keine Armbanduhr, Ketten, Ringe oder ähnliche Schmuckstücke. Vergewissern Sie sich auf den einwandfreien Zustand der Maschine und führen Sie keine Reparatur selbst durch. Arbeiten Sie an Maschinen nur, wenn Sie einen eindeutigen Auftrag dazu haben.

Entfernen Sie Späne nur mit besonderen Hilfsmitteln, z.B. Spänhaken. Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt oder unwirksam gemacht werden.

Reinigungsarbeiten dürfen nur an ausgeschalteten, stillstehenden und gesicherten Maschinen ausgeführt werden.

Gehen Sie in Fluren und auf Treppen grundsätzlich rechts, benutzen Sie nur die vorgesehenen Verkehrswege und seien Sie an Ecken, Einfahrten, Kreuzungsbereichen und ähnlichen gefährlichen Stellen besonders vorsichtig.

Achten Sie beim Heben und Tragen von Lasten auf einen sicheren Griff und guten Stand. Heben Sie schwere Lasten mit gebeugten Knien und geradem Rücken an. Nutzen sie Lastentransporteinrichtungen, teilen sie ggf. eine Last in mehrere Transportgänge auf.

Nehmen Sie die Hilfe anderer Kollegen in Anspruch, wenn die Last zu groß, zu schwer oder zu unhandlich ist.

Betreten Sie keine Betriebsteile, in denen Sie nichts tun haben. Beachten Sie unbedingt die Zutrittsverbote.



Wege dürfen durch abgestellte Lasten nicht eingeengt, Türen und Ausgänge nicht verstellt werden.

Beim Abstellen von Gegenständen auf Standsicherheit achten. Lasten gegen Herabfallen, Umfallen und Wegrollen sichern.

Beachten Sie die Sicherheitszeichen und Signale wie z.B.:



Warnzeichen | Verbotszeichen | Gebotszeichen | Notausgang | Gefahrzeichen

Unterschrift Arbeitgeber

Mitarbeiter:

Anlage 5:

Informationsblatt über die Verarbeitung personenbezogener Daten

Sehr geehrte*r Mitarbeiter*in

Durch die DSGVO erhalten natürliche Personen die Möglichkeit, noch transparenter informiert zu werden, welche ihrer persönlichen Daten, wo und zu welchem Zweck gespeichert werden. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie informieren, welche Ihrer Daten wir gespeichert haben und möchten Sie bitten, und für eine eventuelle Nutzung weiterer persönlichen Daten eine schriftliche Einwilligung zu geben.

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 DSGVO:

Gespeicherte Daten zur Erfüllung von Verträgen und im berechtigten Interesse

Den Großteil Ihrer persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, benötigen wir für die Durchführung Ihres bestehenden Vertragsverhältnisses mit uns. Die Daten, die dazu erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüberhinausgehende Nutzung personenbezogener Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie uns jederzeit erteilen und diese auch jederzeit widerrufen.

Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung ihrer Daten an Dritte findet ausschließlich im Rahmen der im letzten Abschnitt genannten Zwecke statt. Für die Abwicklung ihres bestehenden Vertrages mit uns kann es vorkommen, dass Ihre Daten weitergegeben werden, wie zum Beispiel an Finanzämter und Krankenkassen. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

Rechte des Betroffenen - Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerrufsrecht

Sie sind jederzeit berechtigt, gegenüber um Auskunftserteilung zu den Ihrer Person berichtigen. Falls wir unrichtige oder unvollständige Daten über sie gespeichert haben, werden diese natürlich unverzüglich berichtigt.

Sie können den Widerruf formlos per Mail an übermitteln.

Weiterhin haben Sie das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Geschäftssitzes werden.

Mit freundlichem Gruß

Mitarbeiter:

Anlage 6:

Mitarbeiterinformationen Kurzbeschreibung BEM

Grundlage

Den Begriff des Betrieblichen Eingliederungsmanagements hat der Gesetzgeber im § 167 Abs. 2 des Neunten Sozialgesetzbuches geprägt. Mit diesem Gesetz verpflichtet der Gesetzgeber jeden Arbeitgeber – unabhängig von der Beschäftigtenzahl seines Betriebs –, sich aktiv um die Gesundheit seiner Mitarbeiter zu kümmern, indem ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) eingerichtet wird.

Voraussetzung

Anspruch auf Betriebliches Eingliederungsmanagement haben alle Mitarbeiter, die – unabhängig vom Kalenderjahr – innerhalb von zwölf Monaten länger als sechs Wochen arbeitsunfähig krank sind. Unerheblich ist, ob der Arbeitnehmer sechs Wochen ununterbrochen arbeitsunfähig ist oder ob sich mehrere Fehlzeiten auf sechs Wochen summieren.
Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers bezieht sich auf alle Arbeitnehmer, ob in Teilzeit oder vollzeitbeschäftigt oder mit einem befristeten Arbeitsvertrag.

Ziele

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement hat klare Ziele. Es geht darum,

- die Arbeitsfähigkeit eines Mitarbeiters langfristig zu erhalten,
- Arbeitsunfähigkeit zu überwinden,
- Behinderungen und chronische Erkrankungen zu vermeiden
- und den Arbeitsplatz langfristig zu sichern.

Deshalb ist es das Ziel des Unternehmens, die Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit, Motivation und – ganz wichtig – die Zufriedenheit der Mitarbeiter immer im Blick zu haben und ggf. Maßnahmen zu ergreifen, um diese Ziele zu erreichen.

Organisation

Wir haben das Betriebliche Eingliederungsmanagement in unserem Unternehmen installiert und einen BEM-Beauftragten mit den Aufgaben des Betrieblichen Eingliederungsmanagements betraut. In dieser Funktion wird er Ihnen die notwendige Hilfe bei der Eingliederung anbieten.

Datenschutz und Dokumentation

Die strenge Einhaltung des Datenschutzes ist eine Grundvoraussetzung für das Betriebliche Eingliederungsmanagement. Der Umgang mit den Daten ist in der Betriebsvereinbarung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement ebenso festgehalten wie die Art und Weise der Dokumentation aller Aktivitäten und Maßnahmen.
Gut zu wissen: Bevor der BEM-Beauftragte Informationen von Dritten (z.B. Sozialversicherungsträgern, behandelndem Arzt) bekommen kann, müssen Sie selbst jeden Einzelnen von seiner Schweigepflicht entbinden.

Ablauf

Die Durchführung des BEM ist freiwillig, aus einer Nichtteilnahme ergeben sich zunächst keine personalrechtlichen Konsequenzen. Durch eine Ablehnung oder einen Abbruch des BEM durch den Mitarbeiter können jedoch im Falle einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses Nachteile in einem Kündigungsschutzprozess entstehen. Sie sind selbstverständlich nicht verpflichtet, über Diagnosen oder Ursachen der Arbeitsunfähigkeit Auskunft zu erteilen. Der BEM-Beauftragte lädt Sie zu einem Gespräch ein, wenn insgesamt sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit in einem Jahr (dies muss nicht durchgehend sein) erreicht sind. In diesem Gespräch werden gemeinsam Ziele und Maßnahmen zur Überwindung der Arbeitsunfähigkeit festgelegt und dokumentiert. Die Maßnahmen werden von dem BEM-Beauftragten koordiniert und eingeleitet. In einem späteren Gespräch wird der Erfolg der Maßnahmen bewertet.

Beteiligte

Der BEM-Beauftragte prüft, ob externe Einrichtungen unterstützend mitwirken können, z. B. Kranken-, Unfall- und Rentenversicherungsträger, die Agentur für Arbeit, das Integrationsamt oder Berufsbildungseinrichtungen.

Vorteile

Die Vorteile, die das Betriebliche Eingliederungsmanagement bereithält, liegen auf der Hand:
Nach einer sechswöchigen Arbeitsunfähigkeit hat ein erkrankter Mitarbeiter durch den Bezug von Krankengeld finanzielle Einbußen. Gemeinsam – und nur mit der ausdrücklichen Einwilligung des betroffenen Mitarbeiters – wollen wir klären, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden.
Zu berücksichtigen ist dabei das Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes und die persönliche Leistungsfähigkeit. Sie erhalten also individuelle Unterstützung bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz. Konkrete Unterstützungsmaßnahmen könnten zum Beispiel eine ergonomischere Arbeitsplatzgestaltung oder auch eine berufliche Qualifizierung sein.
Der Erhalt der Arbeitskraft und der Verbleib des erkrankten Mitarbeiters im Erwerbsleben ist unser oberstes Anliegen. Denn uns ist wichtig, das Know-how und die Leistungsfähigkeit unserer Beschäftigten zu erhalten. Das Know-how und die Leistungsfähigkeit eines jeden Mitarbeiters steigern die Leistungsfähigkeit des gesamten Unternehmens. Ein Grund mehr, warum uns die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter am Herzen liegt.
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist ein Instrument, das Ihnen und uns die Chance zum Erhalt und zur Förderung Ihrer Gesundheit am Arbeitsplatz gibt. Nutzen wir gemeinsam diese Chance!

Ihr Ansprechpartner für das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist:

-